

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2097 -
2120/2531

พันจ่าอากาศเอกอำนวยการ เมฆพะโยม	โจทก์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	จำเลย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	
จำเลย	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 18, มาตรา 55

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมด้วยคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีไว้ แต่เนื่องจากจำเลยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์อีกต่อไป จึงขอถอนอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 24 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้ง 24 สำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนถัดไปว่า โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 24 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 24 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินของโจทก์แต่ละคน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี(อันดับ 11,12)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 14) ศาลแรงงานกลางส่งคำร้องนี้พร้อมสำนวนมายังศาลฎีกา โดยที่ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้เกษียณส่งคำร้องไว้แล้วว่าอนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางส่งรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 24 สำนวนแล้วอำนาจสั่งเรื่องถอนอุทธรณ์อยู่ในอำนาจศาลฎีกา จึงให้ยกคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตให้จำเลยทั้ง 24 สำนวน ถอนอุทธรณ์เสียศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องของจำเลยแล้วอนุญาตให้จำเลยทั้ง 24 สำนวน ถอนอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีจำหน่ายคดีจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางส่งรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 24 สำนวนแล้วอำนาจสั่งเรื่องถอนอุทธรณ์อยู่ในอำนาจศาลฎีกา จึงให้ยกคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตให้จำเลยทั้ง 24 สำนวน ถอนอุทธรณ์เสียศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องของจำเลยแล้วอนุญาตให้จำเลยทั้ง 24 สำนวน ถอนอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีจำหน่ายคดีจากสารบบความ

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิขานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ